

(19)

LAILA @ LEELAVATHI BINTI ABDULLAH

lwn.

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel), 22hb. Januari 2019]

Kes Permohonan No.: 10000-077-0028-2018

Peguam Pemohon: -

Peguam Responden: Puan Nurul Shakirah binti Johari dan Puan Norshadatunizma binti Misnun @ Anuar dari Bahagian Undang-Undang, Majlis Agama Islam Negeri Selangor

PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu permohonan untuk kebenaran memfailkan Notis Rayuan di Luar Tempoh oleh Pemohon terhadap keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam bertarikh 23hb Januari 2015 bagi kes Permohonan No: 10200-043-0396-2010. Permohonan ini dibuat berikutan daripada pihak

Pemohon telah gagal untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan/penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon memohon Perintah seperti berikut;

- (i) Pemohon diberi kebenaran untuk perlanjutan masa untuk memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]; dan
- (ii) Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonan ini. Dalam menyokong permohonan ini, pihak Pemohon telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 5hb Mac 2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (i) Tidak mendapat perintah/keputusan termeterai dari Mahkamah Syariah;
- (ii) Tidak tahu dan tidak dimaklumkan bahawa boleh membuat Rayuan dalam tempoh 14 hari dari keputusan/perintah; dan

(iii) Baru mengetahui bahawa keputusan/perintah boleh dirayu ke Mahkamah Rayuan Syariah; dan

(iv) Pemohon menyatakan bahawa beliau seorang yang dhaif dan jahil dari segi undang-undang Syariah dan tidak mengetahui bahawa Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari.

[4] Responden telah membantah terhadap permohonan untuk Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan oleh Pemohon. Responden telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 2hb Mei 2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

(i) Tempoh Pemohon boleh memfailkan Notis Rayuan berkenaan telahpun tamat dan berlalu masa yang sangat panjang iaitu lebih dari 37 bulan;

(ii) Pemohon telah hadir bersama peguamnya di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor ketika penghakiman kes Mal No: 10200-043-0396-2010 diberikan;

(iii) Ketiadaan penghakiman bermeterai dari Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tidak menghalang Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan;

(iv) Pemohon tidak menyatakan alasan-alasan yang munabah kenapa beliau terlalu lewat membuat permohonan perlanjutan tempoh ini; dan

(v) Pemohon tidak menunjukkan langsung apa-apa usaha yang gigih mahupun tindakan yang bersungguh-sungguh bahawa beliau mempunyai hasrat untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut sejak dari tarikh pemfailan Notis Rayuan tamat iaitu pada 5hb Februari 2015;

Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Pemfailan Notis Rayuan

[5] Terlebih dahulu kami perturunkan Seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]. Seksyen 139 *Enakmen 4 Tahun 2003* menyatakan seperti berikut;

“Seksyen 139. Notis rayuan.

(1) Sesuatu rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah, dan rayuan terhadap, keputusan Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Rayuan Syariah.

(2) Suatu rayuan hendaklah dibuat dengan memberikan notis rayuan dalam Borang MS 29.

(3) Seseorang perayu boleh merayu terhadap keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada sesuatu keputusan.

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[6] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 4 Tahun 2003]—

238

“Seksyen 139: Memajang atau memendekkan masa

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu”

[7] Statut tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan perlanjutan tempoh itu dibenarkan. Ini bererti statut telah memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk bertindak dan memutuskannya.

[8] Apabila statut memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk membiarkan atau tidak membiarkan sesuatu salah aturan, sama ada substantif atau berprosedur, mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk bertindak dan memutuskannya secara kehakiman dan bukan secara arbitrari. Secara kehakiman bermaksud mempertimbangkan jurisprudens, bersama dengan penghakiman mahkamah-mahkamah lain dan yang penting sekali, fakta kes, kepentingan awam, kepentingan undang-undang terhadap perkara itu dan lain-lain lagi. Tiada kes yang akan mengikat mahkamah jika faktanya berbeza.

[9] Kami, dalam hal ini merujuk kepada panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH40(1)*, di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut.

[10] Garis panduan yang telah diberi oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes tersebut, yang perlu diberi pertimbangan sebelum memberikan kebenaran adalah seperti berikut:-

- i) Tempoh kelewatan;
- ii) Sebab kelewatan;

- iii) kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya.
- iv) Tahap prejudis kepada pihak Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[11] Mahkamah dalam menggunakan kuasa budibicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[12] Dalam kes Permohonan ini, Kami telah meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak dan hujahan bertulis pihak-pihak. Berdasarkan penelitian terhadap semua dokumen tersebut kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- a) Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam pada 23hb Januari 2015 telah memberikan keputusan/perintah bagi kes Permohonan No: 10200-043-0396-2010;

- b) Ketika Penghakiman tersebut diberikan, Pemohon telah hadir bersama peguamnya di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam;
- c) Pemohon telah memfailkan permohonan Perlanjutan Tempoh ini pada 5hb Mac 2018;
- d) Tempoh kelewatan Pemohon memfailkan Permohonan Memfailkan Notis Rayuan diluar Tempoh ini sangat panjang iaitu lebih dari 37 bulan dari tempoh tamat pemfailan Notis Rayuan; dan
- d) Pemohon tidak menyatakan/membuktikan apa-apa usaha bahawa beliau mempunyai hasrat untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut sejak dari tarikh pemfailan Notis Rayuan tamat iaitu pada 5hb Februari 2015.

[13] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa, Permohonan Memfailkan Notis Rayuan diluar Tempoh Pemohon ini tidak dapat memuaskan hati kami untuk membenarkannya secara kehakiman berdasarkan alasan-alasan yang berikut;

- a) Tiada alasan yang spesifik dan khusus serta istimewa telah diberikan oleh Pemohon tentang sebab-sebab kelewatan yang telah berlaku yang boleh kami pertimbangkannya secara kehakiman;
- b) Pemohon hanya menyatakan bahawa beliau seorang yang dhaif dan jahil dari segi undang-undang Syariah dan tidak mengetahui bahawa Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam

tempoh 14 hari. Kami berpendapat, alasan sedemikian adalah suatu alasan yang remeh dan tidak wajar dipertimbangkan kerana "*tidak tahu undang-undang, bukan suatu alasan untuk tidak mematuhi undang-undang*". Malah, Pemohon sendiri, jika sekiranya benar-benar berminat untuk merayu sudah tentu Pemohon bersungguh-sungguh dengan usaha yang gigih berusaha untuk membuat rayuan sebaik keputusan/perintah diberikan dengan bertemu atau bertanya kepada pengamal undang-undang.

- c) Dalam permohonan Pemohon ini, kami tidak nampak Pemohon telah menunjukkan apa-apa usaha yang gigih mahupun tindakan yang bersungguh-sungguh bahawa beliau mempunyai hasrat untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dengan mengambil tindakan seberapa segera membuat permohonan memfailkan Notis Rayuan diluar Tempoh ini setelah tempoh yang dibenarkan oleh statut tamat;
- d) Kecuaian dan ketidak sungguhan Pemohon untuk membuat Rayuan juga dapat dilihat apabila Pemohon hanya memfailkan Permohonan ini setelah 37 bulan tempoh memfailkan Notis Rayuan tamat. Ini satu tempoh yang agak panjang dan satu kelengahan Pemohon hanya menyatakan bahawa beliau seorang yang dhaif dan jahil dari segi undang-undang Syariah dan tidak mengetahui bahawa Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari yang tidak wajar telah dilakukan oleh Pemohon

untuk memulihkan ketidakpatuhan undang-undang yang telah dilakukan olehnya.

[14] Oleh yang demikian, atas alasan yang dinyatakan di atas, adalah disimpulkan bahawa untuk menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 *Enakmen 4 Tahun 2003*, kami tidak nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Pemohon.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Pemohon, Afidafit pihak-pihak dan Hujah Bertulis pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon ditolak;

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

-
3. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

